

1503844-90.2021.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Ruivo Nicolau

Comarca: Praia Grande

Foro: Foro de Praia Grande

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/07/2022

... a posse das drogas pelo réu, para fins de tráfico, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, tudo a comprovar o tráfico ilícito de entorpecentes, não havendo que se falar em improcedência da ação, ausência de prova ou dolo e mesmo na desclassificação dos fatos.

O crime do art. 333 do CP está provado ante os ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Praia Grande

Foro de Praia Grande

1ª Vara Criminal

Av. Dr. Roberto de Almeida Vinhas, 9101, Praia Grande - SP - cep 11705-090

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503844-90.2021.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503844-90.2021.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

DANIEL DE JESUS MACHADO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Ruivo Nicolau

DANIEL DE JESUS MACHADO, qualificado a fls. 05, foi denunciado pelo Ministério Público, como incurso nos art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, c/c art. 333, na forma do art. 69, caput, ambos do Código Penal, porque, segundo a inicial acusatória, no dia 23 de novembro de 2021, por volta de 14h19min, na Rua Afrânio Peixoto, nº 3480, no bairro Trevo, nesta urbe, portava, trazia consigo e guardava drogas, consistentes em 14 (quatorze) porções de cocaína e 63 (sessenta e três) de Cannabis Sativa L (maconha), conforme descrito no auto de exibição e apreensão de fls. 8, no auto de constatação preliminar de fls. 11 e laudo de exame químico-toxicológico de fl. 109/111, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da quantia de R\$ 14,00 em espécie.

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e local retro apontadas, DANIEL

DE JESUS MACHADO ofereceu e prometeu vantagem indevida a funcionário público para determiná-lo a omitir ato de ofício (fls. 47/49).

O réu foi notificado (fl. 67), ofertou defesa prévia (fl. 71/76) e foi recebida a denúncia em 14 de fevereiro de 2022 (fl. 77). O réu foi citado (fl. 94).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas e realizado o interrogatório do réu (fl. 101).

Em memoriais, o Ministério Público requereu a condenação nos termos da denúncia (fl. 98/100 e 115). A Defesa requereu a absolvição diante da fragilidade probatória e, subsidiariamente, desclassificação para a conduta do artigo 28 da Lei 11343/06, detração e o direito de recorrer em liberdade (fl. 118/136).

É o relatório.
FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fl. 8) e laudo de exame químico-toxicológico de fl. 109/111. A autoria e a intenção de traficância, por sua vez, também restaram configuradas nos autos.

Em juízo, o réu Daniel negou os fatos. Disse que estava trabalhando, pediu um vale de R\$ 100,00 para seu patrão e comprou oito porções de cocaína no local, recebendo o troco de R\$ 20,00 (vinte reais). A viatura veio e o traficante correu. Não fugiu e continuou andando com as drogas na mão, quando recebeu voz de prisão. Os policiais disseram que foi pego e por isso responderia, eles pediram dois mil reais para não prendê-lo. Foi preso com oito porções e vinte reais, o restante foi forjado. Estava no local como usuário, mas foi preso como traficante. Não ofereceu dinheiro aos policiais. Viu eles encontrando o restante das drogas, porém não indicou onde estavam as drogas. Não os conhecia anteriormente.

Tal versão restou fantasiosa e isolada do conjunto probatório.

O policial Marcos Rosendo, em juízo, reconheceu o réu e disse que estavam em patrulhamento de rotina pelo local, conhecido ponto de tráfico de drogas. O réu estava agachado numa parte onde havia mato e lixo. Ele levantou e saiu no sentido pista, não percebendo a presença dos policiais. Abordado, em busca pessoal foram localizados entorpecentes e uma pequena quantidade de dinheiro. Questionado, ele informou que estava na traficância e perguntou se os policiais aceitariam um acordo, consistente em duas parcelas de quinhentos reais. Ele falou que a "sangria" já havia sido feita, isto é, a maior parte do dinheiro da venda de drogas já havia sido recolhida naquele dia, e por isso ele tinha com ele pouco dinheiro. O restante das drogas, a maior parte, estava no local onde ele estava agachado (fl. 101).

No mesmo sentido o depoimento do policial Fábio Luis, também em juízo. Confirmou que o acusado falou em "acerto", propondo-se a pagar mil reais em duas parcelas de quinhentos reais fl. 101).

Em relação ao valor probatório do depoimento de policiais, "os funcionários da polícia merecem nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresenta razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (TJ/SP - Apelação Criminal n.º 174.720-3 - Piracicaba - 4ª Câmara Criminal - Relator: Sinésio de Souza - 07.08.95 - V.U.).

Os depoimentos prestados pelos policiais são harmônicos com as demais provas produzidas, certos e seguros sobre a forma como se deu a abordagem e a prisão do acusado, não havendo qualquer discrepância que pudesse infirmar a veracidade da declaração. Ressalte-se, ainda, que os depoimentos estão em total harmonia com o inquérito policial e que os policiais sequer conheciam anteriormente o réu, não havendo qualquer elemento probatório que demonstre a intenção deliberada destes em prejudicá-lo.

Diante de tal quadro probatório, patente a responsabilidade criminal do acusado, pois as provas foram certas, seguras e harmônicas, designando de maneira incontroversa a posse das drogas pelo réu, para fins de tráfico, inclusive ante as circunstâncias da prisão, a quantidade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, tudo a comprovar o tráfico ilícito de entorpecentes, não havendo que se falar em improcedência da ação, ausência de prova ou dolo e mesmo na desclassificação dos fatos.

O crime do art. 333 do CP está provado ante os relatos colhidos em solo policial e confirmados em juízo. Ficou demonstrado que o réu ofereceu dinheiro aos policiais para não ser preso, não havendo motivo para duvidar do relato destes.

Ocorrendo duas condutas criminosas em contextos diferentes, de rigor a aplicação do concurso material de delitos.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia e CONDENO o réu DANIEL DE JESUS MACHADO como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 333, do Código Penal, na forma do art. 69 do CP.

Na primeira fase, verifico que o réu é reincidente específico (fl. 23/24), o que será valorado na próxima fase. O motivo do delito de tráfico é identificável pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o que já punido pelo próprio tipo, sendo que suas consequências são desconhecidas. Assim, fixo as penas bases no mínimo legal, quais sejam:

A) Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06: 05 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa, no mínimo legal.

B) Art. 333 do CP: 02 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal.

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Presente a agravante da reincidência (fl. 23/24). Penas, portanto, em:

A) Art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06: 06 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 666 dias-multa, no mínimo legal.

B) Art. 333 do CP: 02 anos e 08 meses de reclusão e pagamento de 13 dias-multa, no mínimo legal.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou de diminuição. Sendo reincidente, incabível a aplicação da causa de diminuição do parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

Somo as penas fixadas, ante o concurso material de crimes.

PENA DEFINITIVA: 09 anos e 04 meses de reclusão e pagamento de 679 dias-multa, no mínimo legal.

Em razão da gravidade concreta dos fatos apurados e a quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado,

especialmente porque socialmente não recomendável à prevenção e repressão do delito de tráfico de drogas a aplicação de regime menos severo de cumprimento de pena.

Eventual detração deverá ser analisada pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais (TJSP - HC nº 2028516-74.2015.8.26.0000 Rel. Lauro Mens de Mello, j. 07/05/2015; TJSP HC nº 0012695-98.2014.8.26.0000 Rel. Guilherme G. Strenger, j. 07/05/2014; TJSP HC nº 2016844-69.2015.8.26.0000 Rel. Euvaldo Chaib, j. 14/04/2015).

Tendo em vista que permanecem intactas as razões fático-jurídicas que ensejaram sua custódia cautelar, nos termos da decisão de fls. 28/31, cujos fundamentos passam a fazer parte integrante da presente, como razão de decidir (STF - HC nº HC 120366AgR/RS; RE nº 628511 AgR/SP; HC nº 111831 AgR/MT; RHC nº 116166/SP; HC nº 115773 AgR/PE; RHC nº 120982 AgR/SP), não poderá o réu recorrer em liberdade, recomendando-se na prisão onde se encontra.

Determino a perda definitiva de quaisquer bens apreendidos na empreitada criminosa em favor da União, por se tratarem de instrumentos utilizados para a sua prática, nos termos do art. 63, § 1º, da Lei nº 11.343/06, expedindo-se o necessário.

Determino a destruição dos entorpecentes que eventualmente tenham sido guardados para contraprova.

Nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento das custas processuais, com a ressalva do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, pois a ele defiro os benefícios da justiça gratuita.

Transitada em julgado esta sentença, oficie-se ao IIRGD e ao Tribunal Regional Eleitoral comunicando a condenação, para cumprimento do quanto estatuído pelo artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

P.R.I.

Praia Grande, 28 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA